

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1027/2538

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 45

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวศิริพร วนพฤษ

โจทก์

จำเลย

คดีก่อนศาลลงโทษจำเลยฐานละเมิดลิขสิทธิ์ โดยลงโทษปรับและจำคุก แต่ให้
รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ต่อมาขณะที่ยังไม่พ้นกำหนด 2 ปีดังกล่าว จำเลย
กระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในคดีนี้อีก ดังนี้ แม้จำเลยจะพ้นโทษปรับ แต่คดี
ก่อนมีทั้งโทษปรับและรอการลงโทษจำคุก ถือไม่ได้ว่ามีการพ้นโทษจำคุก กรณีจึงวาง
โทษจำเลยทวิคูณตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 45 ไม่ได้

(เทียบ ฎ.3076/2523 (ป.) และ ฎ.4272/2531)

(เทียบ ฎ.3076/2523 (ป.) และ ฎ.4272/2531)

(สมบัติ เดี่ยววิเศษ-ยงยุทธ ธารีสาร-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นายธนัท วิรบุตร์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุพัฒน์ บุญอุบล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ